

1527307-15.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISABELLA SANTOS NOGUEIRA CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

ISABELLA SANTOS NOGUEIRA CAMPOS (RG 49161859/SP) e LEANDRO REIS LUZ (41850634/SP) foram denunciados como incurso no art. 157, § 1º e 2º, II, c/c ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527307-15.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527307-15.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISABELLA SANTOS NOGUEIRA CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

ISABELLA SANTOS NOGUEIRA CAMPOS (RG 49161859/SP) e LEANDRO REIS LUZ (41850634/SP) foram denunciados como incurso no art. 157, § 1º e 2º, II, c/c art. 61, inciso II, alínea j, todos do Código Penal, porque no dia 08 de novembro de 2021, em horário incerto do período noturno, na Avenida Senador Teotônio Vilela, nº 988, nesta

cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito de ambos, um desodorante, um shampoo e um pacote de café, avaliados em R\$ 10,00 (dez reais), R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) e R\$ 15,00 (quinze reais), respectivamente, pertencentes à vítima Drogasil, e empregaram violência física contra a vítima Enoa Nunes de Sousa, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas.

Os acusados foram presos em flagrante (fl. 4).

Foi concedida liberdade provisória à corré Isabella Santos Nogueira Campos e a prisão em flagrante do réu Leandro Reis Luz foi convertida em preventiva (fls. 63/68).

A denúncia foi recebida e a prisão preventiva do corréu Leandro foi mantida (fl. 83).

O corréu Leandro foi citado (fl. 124) e apresentou defesa prévia (fls. 148/150).

O recebimento da denúncia foi mantido (fl. 151).

As tentativas de citação da corré Isabella restaram infrutíferas (fls. 164 e 219).

Foi decretada a prisão preventiva da corré Isabella (fls. 232/233).

Na audiência de instrução, foi determinado o desmembramento dos autos em relação à corré Isabella e foram ouvidas a vítima, as testemunhas policiais e as de defesa.

Após, o corréu LEANDRO foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 30/33), auto de prisão em flagrante (fl.4) e imagens da câmera de segurança (fl. - NÃO COBRARAM AS IMAGENS DE SEGURANÇA SOLICITAS A FLS. 104), bem como pelas provas orais abaixo transcritas.

A vítima Enoa Nunes de Sousa em sede policial, afirmou que trabalha como funcionária da Drogasil e que, na data dos fatos, quando entraram um homem e uma mulher na farmácia, pegaram objetos e saíram da loja sem pagar. Disse que conseguiu pegar os produtos de volta e que o homem a agrediu com um chute e um empurrão e fugiu. Declarou que um pessoal da região foi atrás e passou uma viatura da polícia militar que, tomando par da situação, conseguiu abordar os acusados. Aduziu que não está com nenhuma lesão. Afirmou que reconheceu os dois indivíduos na hora da captura, bem como informou que a empresa possui câmeras e que irá solicitar ao seu superior as imagens.

A vítima, no curso da instrução processual, reiterou o teor do relato prestado em solo policial. Embora não tenha reconhecido o acusado em audiência, afirmou que o sujeito detido no dia dos fatos é o responsável pela subtração, mormente considerando que visualizou o ato por meio das câmeras de vigilância.

A testemunha policial Celso Silva Costa, extrajudicialmente, afirmou que, junto ao seu parceiro de patrulha, estavam em patrulhamento ostensivo, quando populares solicitaram ajuda, pois estaria acontecendo um possível roubo em uma farmácia próxima. Destacou que, tomando par da situação, dirigiu-se até o local, onde a vítima informou que dois indivíduos teriam acabado de roubar a drogaria e informou a possível rota de fuga. Disse que foi feito acompanhamento e encontrou dois indivíduos com as características mencionadas. Aduziu que, ao avistarem a viatura, ambos empreenderam fuga. Afirmou que foi feita a perseguição e ambos os indivíduos detidos. Disse que tais produtos foram fotografados e entregue à vítima com a anuência da autoridade policial, não sendo registrado auto de apreensão, devido as circunstâncias do fato.

A testemunha policial Rafael Bomfim, em sede policial, declarou que, junto ao seu parceiro de patrulha, estavam em patrulhamento ostensivo, quando populares solicitaram ajuda, pois estaria acontecendo um possível roubo em uma farmácia próxima. Afirmou que, tomando par da situação, dirigiu-se até o local, onde a vítima informou que dois indivíduos teriam acabado de roubar a drogaria e informou a possível rota de fuga. Destacou que foi feito acompanhamento e encontrou dois indivíduos com as características mencionadas. Aduziu que, ao avistarem a viatura, ambos empreenderam fuga. Afirmou que foi feita a perseguição e ambos os indivíduos detidos. Por fim, declarou que tais produtos foram fotografados e entregue à vítima

com a anuência da autoridade policial, não sendo registrado auto de apreensão, devido as circunstâncias do fato.

Em juízo, as testemunhas policiais afirmaram que fizeram a detenção do acusado, relatando que ele estava no interior da farmácia, juntamente da corré. Assim que foi abordado, em revista pessoal foram localizados os bens subtraídos anteriormente. Após, conduzidos ao distrito policial.

Em juízo, a testemunha de defesa Maria afirmou que o réu é pessoa honesta e boa. Desconhece fatos desabonadores.

Em sede policial, os acusados exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, confessou a praticado crime. Afirmou ser usuário.

O conjunto probatório formado nos autos impõe a condenação dos acusados.

Conforme apurado, no dia dos fatos, os corréus ingressaram no estabelecimento comercial Drogasil e, furtivamente, subtraíram um desodorante, um shampoo e um pacote de café, avaliados em R\$ 10,00 (dez reais), R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) e R\$ 15,00 (quinze reais), respectivamente, alcançando o montante de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, os corréus buscaram a saída do local, quando foram surpreendidos pela vítima Enoa Nunes de Sousa, que logrou em recuperar os objetos roubados. Consta ainda que, após a recuperação dos produtos, o corréu Leandro chutou e empurrou a vítima e, logo após, empreendeu fuga junto à corré Isabella. Já em via pública, os populares notaram a fuga dos acusados e acionaram uma viatura da policia militar que passava próxima ao local dos fatos. Os policiais que conduziam a referida viatura afirmaram que foram acionados por transeuntes, pois dois indivíduos estavam em fuga após a consumação de um roubo a um estabelecimento comercial. Nesse contexto, os policiais localizaram os indivíduos, que empreenderam fuga ao avistarem os milicianos. Estes perseguiram os acusados, logrando em captura-los.

Logo após a captura dos corréus, a vítima efetuou o reconhecimento, afirmando que seriam eles os autores do roubo.

Não obstante, em que pese o valor ínfimo dos bens subtraídos, não há que se falar na aplicação o princípio da bagatela ao presente caso. Com efeito, mostram-se ausentes os requisitos autorizadores da aplicação do referido princípio, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, em especial a ausência de periculosidade social da ação, na medida em que o corréu Leandro chegou a efetivamente agredir a vítima, ofendendo a integridade física desta.

Portanto, diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, a condenação é de rigor, pois a conduta criminosa imputada restou cabalmente comprovada.

Passo a fixação da pena.

Fixo a pena base do crime de roubo no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, posto que não há elementos que justifiquem o seu aumento.

Na segunda fase, compenso a reincidência com a confissão plena. Cumpre apontar que agravante constante do art. 61, II, alínea j, do Código Penal, deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "naufrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "naufrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "naufrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor e/ou demonstre certa fragilidade da vítima quando da conduta, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigorem 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavírus disease 19 COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que

não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica ou não ficou demonstrado que a vítima estava numa situação mais vulnerável em decorrência da pandemia. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto, a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66,CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afasto a agravante mencionada pelo Ministério Público.

Por fim, na terceira e última fase de dosimetria da pena, aplico a causa de aumento em razão do concurso de agentes, razão pela qual a pena é aumentada em 1/6.

Desse modo, a pena definitiva será de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, fixada no patamar mínimo legal.

O réu deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, diante da reincidência e a gravidade do crime praticado, bem como o quantum de pena aplicada.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu LEANDRO REIS LUZ (41850634/SP) como incurso no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão no regime inicial fechado e o pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O acusado deverá permanecer preso, pois ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal.

P.I.C.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA